NOVEMBRE 2025

MAGIC PARTNERS

Inspirer, Innover, Rayonner

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Dernière mise à jour : 01 novembre 2025

Article 1 – Objet et champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « CGV ») ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société **MAGIC PARTNERS SAS** (ci-après « **MAGIC PARTNERS** » ou le « Prestataire ») fournit à ses clients professionnels (ci-après le ou les « Client(s) ») des prestations de services dans les domaines de la communication et du marketing, de la production audiovisuelle et digitale, de l'événementiel, de la commercialisation d'espaces publicitaires, et de l'exploitation de plateformes numériques, y compris de type OTT.

Les présentes CGV s'appliquent à toute prestation réalisée par **MAGIC PARTNERS SAS**, sauf dispositions particulières convenues par écrit dans un devis, une proposition commerciale, un contrat spécifique ou des conditions particulières dûment acceptées par les Parties.

Article 2 – Identité du Prestataire

MAGIC PARTNERS SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 14.000.000 FCFA, immatriculée au RCCM de Cotonou sous le numéro RB/COT/25 B 40823, IFU : 3202565418042, dont le siège social est sis Ilot 266, Parcelle « c », Maison RAOUF PARAIZO, Jéricho Sud, Cotonou, République du Bénin.

Article 3 – Définitions

Pour l'interprétation des présentes CGV, les termes ci-après ont le sens suivant :

Prestations : l'ensemble des services fournis par **MAGIC PARTNERS** (conseil, création, production, organisation, diffusion, etc.).

Devis / Offre : document écrit émis par **MAGIC PARTNERS** décrivant le contenu des Prestations, les délais, les prix et les conditions particulières.

Livrables : tout élément produit par **MAGIC PARTNERS** dans le cadre de la Prestation (visuels, vidéos, spots audio, contenus digitaux, rapports, etc.).

Evénement : manifestation sportive, culturelle, commerciale ou promotionnelle conçue, produite ou opérée par **MAGIC PARTNERS**.

Plateforme OTT / numérique : service en ligne de diffusion de contenus, en direct ou à la demande, exploité ou administré par **MAGIC PARTNERS**.

Article 4 – Documents contractuels et hiérarchie

Les relations contractuelles entre **MAGIC PARTNERS** et le Client sont régies par les documents suivants, par ordre de priorité décroissant :

- le(s) contrat(s) particulier(s) signé(s) entre **MAGIC PARTNERS** et le Client ;
- le devis / la proposition commerciale signé(e) ou accepté(e) par le Client (y compris par voie électronique) ;
- les présentes CGV ;
- le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation d'un service numérique (ex. : plateforme OTT).

En cas de contradiction, le document de rang supérieur prévaudra.

Article 5 – Devis, offres et formation du contrat

Toute demande de Prestation donne lieu à l'émission d'un devis ou d'une proposition commerciale détaillant la description des Prestations, les délais prévisionnels, le prix et les modalités de paiement, la durée de validité de l'offre, les éventuelles hypothèses et exclusions.

Sauf mention contraire, les devis sont valables trente (30) jours à compter de leur date d'émission.

Le contrat est formé dès réception par **MAGIC PARTNERS** du devis daté, signé et revêtu de la mention « Bon pour accord » par le Client, éventuellement accompagné de l'acompte convenu, ou dès acceptation expresse du devis par voie électronique.

Article 6 – Prix, facturation et révision des tarifs

Les prix sont exprimés en francs CFA (XOF), hors taxes, sauf indication contraire.

Les tarifs figurant dans les catalogues, plaquettes ou sur les supports digitaux de **MAGIC PARTNERS** sont fournis à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment.

Seuls les prix indiqués dans le devis ou le contrat accepté engageant les Parties sont fermes pour la durée de la Prestation telle que définie audit devis ou contrat.

MAGIC PARTNERS se réserve la possibilité d'ajuster ses tarifs en cas de modification substantielle des éléments fournis par le Client ou des conditions d'exécution (changement de brief, modification du planning à la demande du Client, contraintes techniques nouvelles, etc.), sous réserve d'information préalable et accord écrit du Client.

Article 7 – Conditions de paiement – Retard et défaut de paiement

Sauf stipulation contraire dans le devis ou le contrat :

- un acompte de 50 % du montant total TTC est exigible à la commande ;
- le solde de 50 % est exigible à la livraison des Livrables principaux ou à l'issue de l'Evénement.

Les factures sont payables dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de leur date d'émission, par virement bancaire, chèque ou tout autre moyen légalement accepté.

Tout retard de paiement entraîne, sans qu'un rappel soit nécessaire :

- l'application de pénalités de retard calculées au taux contractuel indiqué sur la facture (par exemple un pourcentage mensuel du montant TTC restant dû) ;
- la possibilité pour **MAGIC PARTNERS** de suspendre l'exécution des Prestations en cours et/ou de refuser toute nouvelle commande jusqu'au complet paiement des sommes exigibles ;
- la facturation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires.

Article 8 – Description des prestations

8.1. Communication et marketing

Les Prestations peuvent inclure : conseil stratégique, branding, campagnes médias, social media management, relations presse, contenus sponsorisés, etc.

8.2. Production audiovisuelle et digitale

Les Prestations peuvent inclure : captation vidéo, réalisation d'émissions ou de programmes, spots TV/radio, capsules digitales, motion design, montage, post-production, etc.

8.3. Organisation d'événements

Les Prestations peuvent inclure : conception, planification, logistique, régie générale, production artistique, gestion des prestataires tiers, coordination opérationnelle le jour J.

8.4. Vente d'espaces publicitaires / sponsoring

Les Prestations peuvent inclure : vente d'espaces sur les supports de **MAGIC PARTNERS** (plateforme OTT, émissions, événements, supports digitaux ou physiques), mise en place de partenariats de sponsoring, naming, etc.

8.5. Services digitaux & OTT

Les Prestations peuvent inclure : accès à des contenus en direct ou à la demande, abonnements, services interactifs, services de billetterie en ligne, etc. Des conditions spécifiques (CGU/CGV numériques) peuvent compléter ou adapter les présentes CGV.

Article 9 – Obligations de MAGIC PARTNERS

MAGIC PARTNERS s'engage à :

- exécuter les Prestations avec diligence, professionnalisme et conformément aux règles de l'art de son secteur ;
- mettre en œuvre les moyens humains et techniques adaptés à la nature des Prestations ;
- respecter les délais raisonnablement prévus, sous réserve du respect par le Client de ses propres obligations ;
- informer le Client, dans les meilleurs délais, de toute difficulté affectant l'exécution des Prestations.

Article 10 – Obligations du Client

Le Client s'engage notamment à :

- fournir à **MAGIC PARTNERS** toutes les informations et éléments nécessaires à l'exécution des Prestations (briefs, validations, contenus, logos, chartes, etc.), dans les délais convenus ;
- obtenir et garantir les autorisations nécessaires à l'utilisation des marques, logos, contenus et droits de tiers (artistes, sportifs, partenaires, etc.) ;
- valider les propositions, maquettes, scripts et autres livrables intermédiaires dans les délais fixés ;
- régler les factures dans les conditions prévues aux présentes CGV ;
- respecter les règles d'utilisation des Livrables telles que définies à l'article « Propriété intellectuelle ».

Le Client est seul responsable des conséquences provenant d'informations erronées, incomplètes ou fournies tardivement.

Article 11 – Modification, report et annulation des prestations

Toute demande de modification, de report ou d'annulation de la part du Client doit être formulée par écrit.

En cas de modification ou de report tardif entraînant des coûts supplémentaires (prestataires déjà engagés, locations, techniques, déplacements, etc.), ceux-ci seront à la charge du Client.

En cas d'annulation d'un Evénement ou d'une Prestation après acceptation du devis, **MAGIC PARTNERS** pourra conserver tout ou partie des sommes déjà versées et facturer les frais engagés et non récupérables, ainsi qu'une indemnité d'annulation dont les modalités sont définies, le cas échéant, dans le devis ou le contrat spécifique.

Article 12 – Livraison des livrables, réception et réserves

Les Livrables sont remis au Client sur les supports convenus (fichiers numériques, supports physiques, mises en ligne, etc.).

Le Client dispose d'un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la livraison pour formuler par écrit ses éventuelles réserves précises et motivées.

À défaut, les Livrables seront réputés conformes et acceptés, sans préjudice des garanties éventuellement légales d'ordre public.

En cas de réserves fondées, **MAGIC PARTNERS** procèdera, dans un délai raisonnable, aux corrections mineures nécessaires, dans la limite de ce qui est prévu au devis ou au contrat.

Article 13 – Propriété intellectuelle et droit à l'image

Sauf stipulation écrite contraire, **MAGIC PARTNERS** demeure propriétaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux Livrables, méthodes, concepts, formats, scénarios, maquettes, rushes, éléments graphiques, sons, musiques et plus généralement à toutes créations réalisées dans le cadre des Prestations.

MAGIC PARTNERS concède au Client, après complet paiement du prix, une licence d'utilisation non exclusive et non transférable, strictement limitée :

- aux territoires ;
- à la durée ;
- aux supports ;
- et aux finalités définis au devis ou au contrat.

Toute utilisation non prévue (nouveaux supports, nouveaux territoires, durée prolongée, etc.) donnera lieu à une autorisation écrite préalable et, le cas échéant, à une rémunération complémentaire.

Le Client garantit **MAGIC PARTNERS** contre tout recours fondé sur la violation de droits de propriété intellectuelle ou de droits à l'image de tiers résultant des éléments fournis par le Client.

Article 14 – Références commerciales et autopromotion

Sauf opposition expresse du Client formulée par écrit avant la signature du devis ou du contrat, **MAGIC PARTNERS** est autorisée à citer le nom, la dénomination sociale, le logo du Client et à utiliser des extraits non sensibles des Livrables (visuels, vidéos, photos d'événements, témoignages) comme références commerciales, sur ses supports de communication (site web, réseaux sociaux, dossiers de présentation, showreels, etc.).

Article 15 – Confidentialité

Chaque Partie s'engage à conserver strictement confidentielles les informations de nature technique, commerciale, stratégique ou financière reçues de l'autre Partie dans le cadre des

Prestations, et à ne pas les divulguer à des tiers sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie, sauf obligation légale ou réglementaire.

Cette obligation de confidentialité survivra pendant une durée de cinq (05) ans après la fin de la relation contractuelle entre les Parties.

Article 16 – Données personnelles

Dans le cadre de l'exécution des Prestations, **MAGIC PARTNERS** peut être amenée à collecter et traiter des données à caractère personnel (par exemple : contacts clients, participants à un événement, utilisateurs d'une plateforme numérique).

Ces traitements sont réalisés conformément à la législation béninoise applicable en matière de protection des données et, le cas échéant, aux réglementations régionales ou internationales applicables.

Les personnes concernées disposent des droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition au traitement de leurs données, qu'elles peuvent exercer en écrivant à : contact@magic-partners.bj.

Lorsque **MAGIC PARTNERS** agit en qualité de sous-traitant de données pour le compte du Client, les obligations respectives des Parties en matière de protection des données sont détaillées, le cas échéant, dans un accord de traitement ou des clauses spécifiques.

Article 17 – Responsabilité – Limitation et exclusion

MAGIC PARTNERS est tenue à une obligation de moyens.

Elle ne pourra être tenue responsable que des dommages directs, prouvés, subis par le Client, résultant d'un manquement imputable à **MAGIC PARTNERS** dans l'exécution des Prestations.

La responsabilité globale de **MAGIC PARTNERS**, tous faits générateurs confondus, est strictement limitée au montant HT effectivement payé par le Client au titre de la Prestation en cause au cours des douze (12) derniers mois.

MAGIC PARTNERS ne saurait être tenue responsable des dommages indirects tels que perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, d'image ou de données, ni des résultats commerciaux des

campagnes ou événements, ceux-ci dépendant notamment de facteurs extérieurs (marché, public, concurrence, etc.).

Article 18 – Force majeure

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable d'un défaut ou d'un retard dans l'exécution de ses obligations résultant d'un événement de force majeure, entendu comme tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur au sens du droit applicable, tels que notamment : catastrophes naturelles, incendies, inondations, grèves générales, actes de guerre ou de terrorisme, émeutes, pandémies, coupures généralisées de réseaux électriques ou numériques, décisions d'autorités publiques rendant impossible l'exécution des Prestations.

La Partie invoquant un cas de force majeure en informera l'autre Partie dans les meilleurs délais. Les obligations affectées seront suspendues pendant la durée de l'événement de force majeure. Si celui-ci se prolonge au-delà d'une durée raisonnable, chaque Partie pourra résilier la Prestation concernée, sans indemnité, par notification écrite.

Article 19 – Résiliation anticipée

En cas de manquement grave par l'une des Parties à ses obligations contractuelles, non réparé dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'envoi d'une mise en demeure écrite par l'autre Partie, celle-ci pourra résilier de plein droit la Prestation concernée, sans préjudice de tout recours indemnitaire.

La résiliation du contrat n'entraîne pas restitution des sommes déjà perçues par **MAGIC PARTNERS** pour les Prestations déjà réalisées et les coûts engagés, qui restent acquis ou dus.

Article 20 – Non-sollicitation de personnel et d'intervenants

Pendant la durée d'exécution des Prestations et pendant une période de douze (12) mois suivant leur achèvement, le Client s'interdit, sauf accord écrit préalable de **MAGIC PARTNERS**, de solliciter ou d'embaucher directement tout salarié, consultant ou prestataire clé intervenu pour **MAGIC PARTNERS** sur les Prestations.

En cas de violation de cette clause, le Client pourra être tenu de verser à **MAGIC PARTNERS** une indemnité forfaitaire équivalente à douze (12) mois de la dernière rémunération brute de la personne concernée, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires.

Article 21 – Cession / sous-traitance

MAGIC PARTNERS est autorisée à recourir à des sous-traitants pour tout ou partie des Prestations (techniciens, réalisateurs, spécialistes digitaux, prestataires logistiques, etc.), sous sa responsabilité et son contrôle.

Le Client ne peut céder à un tiers tout ou partie de ses droits et obligations issus des CGV ou du contrat, sans l'accord écrit préalable de **MAGIC PARTNERS**.

Article 22 – Convention de preuve

Les Parties conviennent que les échanges par courrier électronique, les fichiers électroniques, les validations en ligne, ainsi que les enregistrements des systèmes d'information de **MAGIC PARTNERS** (notamment logs de commande et de paiement) constituent des preuves admissibles entre elles, jusqu'à preuve contraire.

Article 23 – Indépendance des clauses

Si une disposition des présentes CGV était déclarée nulle ou inapplicable, les autres dispositions demeureraient pleinement valables et applicables. Les Parties s'efforceront alors de remplacer la clause invalide par une clause valide reflétant autant que possible leur intention initiale.

Article 24 – Droit applicable – Règlement des litiges

Les présentes CGV et les contrats conclus entre **MAGIC PARTNERS** et le Client sont soumis au droit béninois, complété le cas échéant par les dispositions pertinentes du droit OHADA.

En cas de différend, les Parties rechercheront une solution amiable. À défaut d'accord amiable dans un délai raisonnable, le litige sera soumis aux juridictions compétentes de Cotonou, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

Article 25 – Entrée en vigueur et mise à jour des CGV

Les présentes CGV entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2025.

MAGIC PARTNERS se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGV. Les nouvelles CGV s'appliqueront à toute nouvelle Prestation commandée après leur date de mise à jour.